



P U T U S A N

Nomor 559 PK/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **GULABRAY NARAINDAS KESWANI;**
Tempat lahir : Pakistan;
Umur/Tanggal lahir : 77 tahun/15 Agustus 1943;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Malioboro Nomor 149, RT.06/RW.02,
Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan
Gedongtengen, Kota Yogyakarta DIY (sesuai
KTP) atau Jalan Gunung Sahari 44 Nomor B6,
Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan
Sawah Besar, Jakarta Pusat;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 559 PK/Pid.Sus/2022



Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 64 Ayat (1)
KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 64 Ayat (1)
KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jakarta Utara tanggal 16 Maret 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GULABRAY NARAINDAS KESWANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan kedua primair yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GULABRAY NARAINDAS KESWANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila Terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti selengkapnya sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Nomor PDM-460/eoh.2/JKT-UTR/10/2020 tanggal 26 Maret 2021 digunakan dalam perkara atas nama Tersangka Baptista Adinda Dinanti;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1412/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr, tanggal 6 April 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GULABRAY NARAINDas KESWANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pencucian uang terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan", sebagaimana dalam dakwaan kedua primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti selengkapya sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1412/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr, tanggal 6 April 2021 digunakan dalam perkara atas nama Tersangka Baptista Adinda Dinanti;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1412/Akta Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 September 2021 Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2021 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 6 April 2021 dan Terpidana tidak mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu yang

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 559 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan undang-undang, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dalam memori peninjauan kembali selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana mengenai adanya bukti baru (*novum*) dan kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdana terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang terus menerus sebagai perbuatan dilanjutkan" telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa dalam kurun waktu 30 September 2019 sampai dengan 17 Desember 2019, Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana telah menerima uang baik langsung ataupun transfer melalui rekening pribadinya atas permintaan anaknya bernama Amar Kumar Keswani, kemudian Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana mentransfer kembali dan mengalihkan serta menukarkan uang yang diterimanya tersebut dengan mata uang asing beberapa kali semata-mata untuk memenuhi permintaan anaknya tersebut, tanpa pernah menanyakan darimana asal usul uang tersebut dan antara Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Amar Kumar Keswani hanya berhubungan melalui telepon. Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana juga tidak mengetahui secara jelas apa pekerjaan anaknya padahal Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana mengetahui bahwa Amar Kumar Keswani adalah mantan Terdana perkara penipuan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 696/Pid.B/2011/PN

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 559 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jkt Sel, tanggal 24 Agustus 2011 sehingga hal tersebut merupakan tindak pidana pencucian uang;

- Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai bukti baru (*novum*) bertanda bukti PK-1 sampai dengan PK-18 tidak dapat dibenarkan karena bukti-bukti tersebut bukanlah bukti baru yang mempunyai kualitas signifikan dan bersifat menentukan yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, sedangkan alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata juga tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai bukti baru dan kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata tidak bersesuaian secara yuridis dengan esensi bukti baru dan kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf a dan c KUHP;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 559 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **GULABRAY NARINDAS KESWANI** ;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **5 Juli 2022**, oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdana**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd.

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 559 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 559 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)